

LEGAL

The background of the page is a detailed, sepia-toned illustration. It features a historical map at the top with labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'OCEANUS'. Below the map, there's a depiction of a sailing ship on the water, and in the foreground, several wooden barrels and a small structure, possibly a part of a ship or a coastal building, are visible. The overall theme is maritime and historical.

TABLE DES MATIÈRES

Droits et devoirs de l'auto-entrepreneur

Le statut d'auto-entrepreneur permet d'exercer une activité indépendante avec des démarches **simplifiées**, mais impose de **déclarer** son chiffre d'affaires, **payer** ses cotisations sociales et **respecter** les obligations légales liées à son activité.

Les différents changements de statut

Le passage du statut d'auto-entrepreneur à celui de société consiste à **créer une structure juridique distincte** (*SASU, EURL, etc*) afin de **développer** son activité, **protéger** son **patrimoine personnel** et adapter son organisation à une croissance plus importante.

La collecte de la TVA

Si le CA de l'entrepreneur **dépasse un seuil**, alors il doit collecter la TVA pour l'Etat.

The background of the slide is a detailed, sepia-toned illustration. At the top, there is a portion of an old world map showing various landmasses and labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'NOVA'. Below the map, a large sailing ship with multiple masts is depicted on the water. In the foreground, there are several wooden barrels and what appears to be a small boat or a pile of goods on a shore. The overall theme is maritime and historical.

LES DROITS ET DEVOIRS DE L'AUTO- ENTREPRENEUR

En auto-entreprise, les droits et devoirs encadrent l'exercice de l'activité indépendante.

Le respect de ces obligations permet d'exercer son activité en toute **légalité** et d'éviter les **sanctions** administratives ou fiscales.



LES DROITS DE L'AUTO-ENTREPRENEUR

Les droits permettent à l'auto-entrepreneur de:

- Créer et gérer son activité avec des **démarches simplifiées**.
- **Bénéficier** d'un régime **fiscal et social allégé**.
- **Facturer** ses prestations et **encaisser** librement son chiffre d'affaires.
- Profiter d'une **protection sociale** (maladie, retraite) via le paiement des **cotisations**.

The background of the slide is a detailed, sepia-toned illustration. At the top, there's a portion of an old map showing landmasses and labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'OCEANUS'. Below the map, a large sailing ship with multiple masts is depicted on the water. In the foreground, there are several wooden barrels, some stacked, and what appears to be a small boat or a piece of equipment on the shore. The overall theme is nautical and historical.

LES DEVOIRS DE L'AUTO-ENTREPRENEUR

Les devoirs imposent de :

- **Déclarer** régulièrement son chiffre d'affaires, même s'il est **nul**.
- **Payer** les **cotisations sociales** correspondantes.
- Respecter les seuils de chiffre d'affaires.
- Tenir un **livre des recettes** (*et un registre des achats si nécessaire*).
- **Respecter** les **obligations légales** liées à son activité (*assurances, mentions sur les factures, TVA si seuil dépassé*).

ASTUCES

Astuces pour bien gérer son auto-entreprise :

- Mettre de côté un pourcentage du chiffre d'affaires pour **anticiper** les cotisations et impôts.
- Ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité pour **séparer** finances personnelles et professionnelles.
- **Suivre** régulièrement son chiffre d'affaires pour éviter de dépasser les **seuils** sans anticipation.
- **Conserver** toutes les **factures et justificatifs** de manière organisée (*numérique ou papier*).
- Utiliser un **logiciel de facturation** pour éviter les erreurs et **gagner du temps**.

The background of the slide is a detailed, sepia-toned illustration. The top half features a vintage map with various geographical labels like 'Islandia', 'Terra', and 'OCEAN'. A compass rose is visible on the left. The bottom half depicts a nautical scene with several sailing ships on the water, a large anchor in the foreground, and several wooden barrels on the right. The overall aesthetic is historical and maritime.

LES AUTRES STATUS

Le passage du statut d'auto-entrepreneur à celui de société devient **pertinent** lorsque l'activité se **développe** et **dépasse les limites** du régime micro (*seuils de chiffre d'affaires, absence de déduction des charges, manque de crédibilité auprès de partenaires*). Il est conseillé d'envisager ce changement lorsque le chiffre d'affaires augmente, que les **charges** deviennent **importantes**.

LES STATUTS

Le changement de statut dépend du niveau d'activité, des objectifs de développement et de la situation personnelle de l'entrepreneur.

Entreprise individuelle

- **Auto-entrepreneur (micro-entrepreneur)**

Régime simplifié de l'entreprise individuelle avec plafond de chiffre d'affaires, charges calculées sur le CA et obligations comptables allégées.

- **Entrepreneur individuel (EI)**

Entreprise en nom propre sans plafond de chiffre d'affaires. Possibilité de déduire les charges réelles. Patrimoine professionnel désormais séparé du patrimoine personnel (*depuis la réforme 2022*).

Sociétés à plusieurs associés

- **SARL** : *Société à Responsabilité Limitée*
Structure encadrée juridiquement, adaptée aux projets familiaux ou PME.
- **SAS** : *Société par Actions Simplifiée*
Très flexible, adaptée aux projets innovants ou en forte croissance.
- **SA** : *Société Anonyme*
Structure lourde, adaptée aux grandes entreprises et aux projets importants.
- **SNC** : *Société en Nom Collectif*
Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement.
- **SCS** : *Société en Commandite Simple*
Associés commandités (*responsables indéfiniment*) et commanditaires (*responsabilité limitée*).
- **SCA** : *Société en Commandite par Actions*
Fonctionnement proche de la SA avec associés commandités.

Sociétés unipersonnelles (1 associé)

- **EURL** : *Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée*

Version à associé unique de la SARL.
Responsabilité limitée aux apports.

- **SASU** : *Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle*

Grande flexibilité dans l'organisation. Président assimilé salarié.

Sociétés spécifiques

- **SCI** : *Société Civile Immobilière* : gestion de biens immobiliers.
- **SCP** : *Société Civile Professionnelle* : professions libérales réglementées.
- **SEL (SELARL, SELAS)** : *Sociétés d'Exercice Libéral pour professions réglementées* : avocats, médecins...).

LAQUELLE CHOISIR ?

Activité simple et petite taille → Auto-entrepreneur

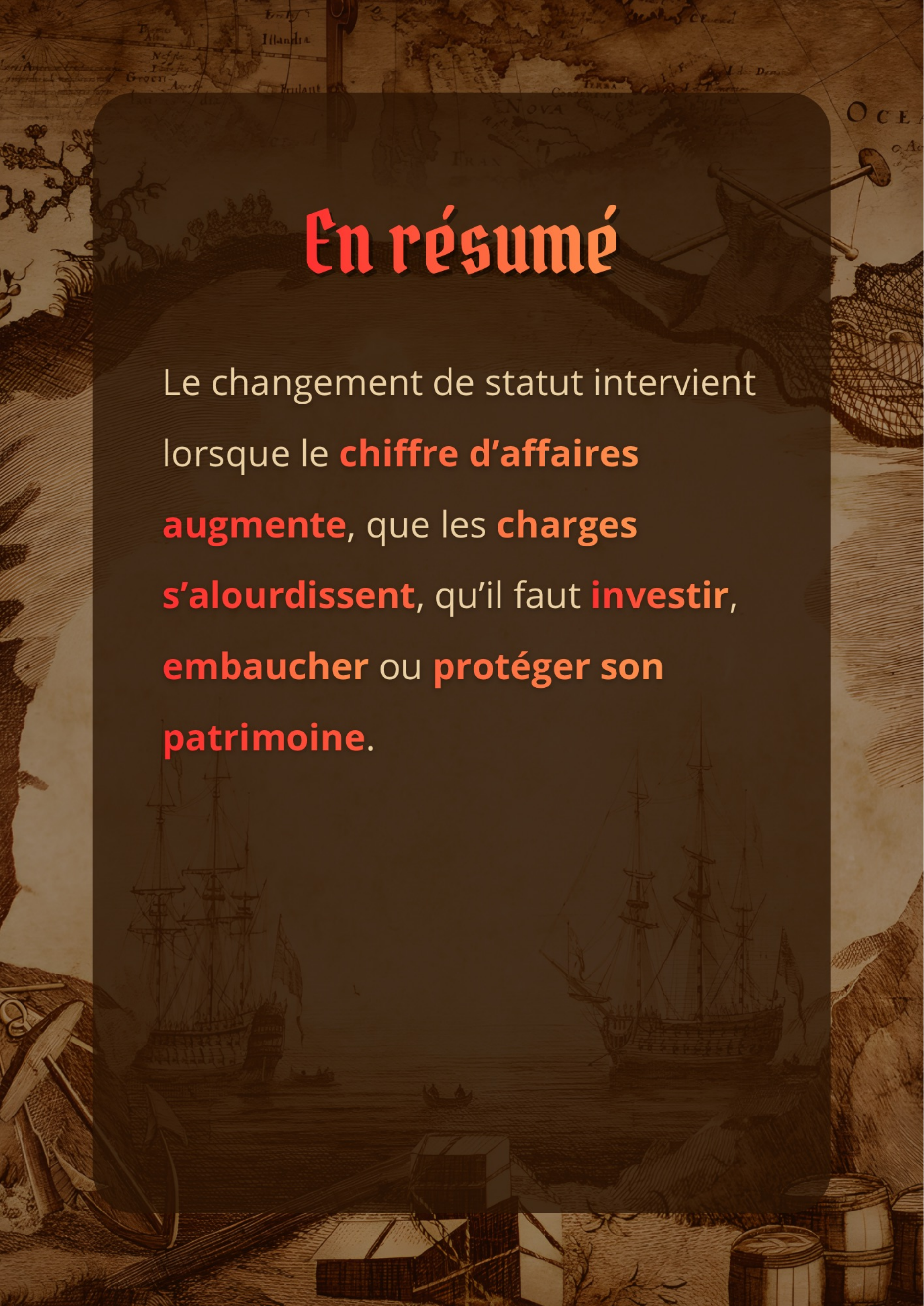
Seul avec croissance prévue → EI, EURL ou SASU

À plusieurs associés → SARL ou SAS

Grand projet structuré → SA

Évolution possible d'un entrepreneur

Étape	Situation de l'activité	Signaux déclencheurs	Statut conseillé
1	Démarrage Test d'activité, peu de charges, CA modéré	Activité en lancement, risque limité	Auto-entrepreneur
2	Croissance stable CA proche des seuils micro, charges qui augmentent	Dépassement ou approche des plafonds, besoin de déduire les charges	Entrepreneur Individuel (EI)
3	Développement structuré (seul) CA élevé, investissements, embauche possible	Besoin de protéger son patrimoine et structurer l'activité	EURL ou SASU
4	Association / expansion Entrée d'associés, levée de fonds	Projet collectif ou croissance importante	SARL ou SAS
5	Grande croissance Projet d'envergure nationale/internationale	Projet d'envergure nationale/internationale	SARL ou SAS

The background of the slide is a detailed, sepia-toned historical illustration. At the top, a portion of an old map is visible, showing landmasses and labels like 'Icelandia', 'TERRA', and 'NOVA'. Below the map, two large, multi-masted sailing ships are depicted on the water. In the foreground, there are various maritime and trade-related items: a large anchor on the left, several wooden barrels on the right, and a stack of crates or boxes in the center. The overall theme is historical commerce and exploration.

En résumé

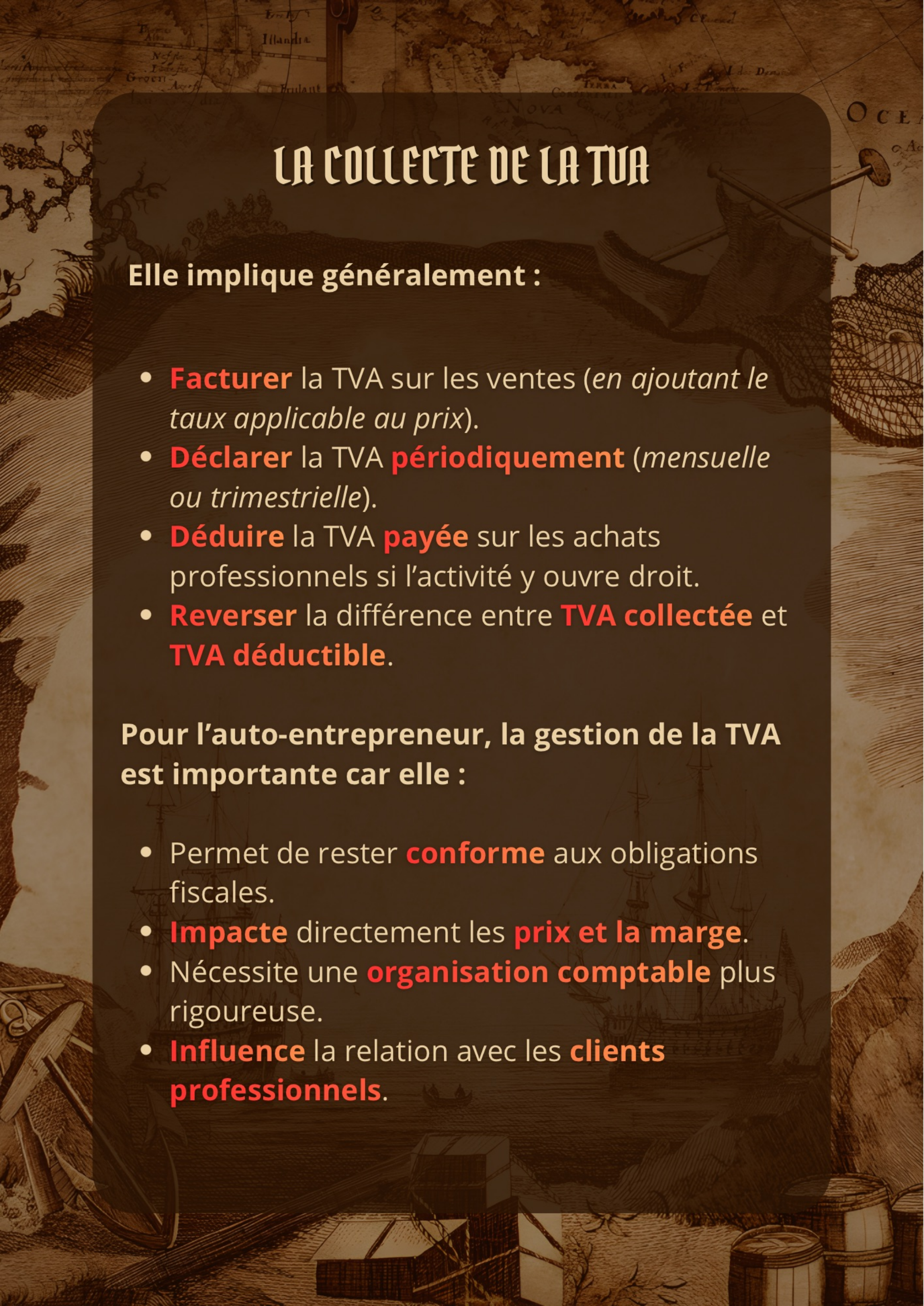
Le changement de statut intervient lorsque le **chiffre d'affaires augmente**, que les **charges s'alourdissent**, qu'il faut **investir**, **embaucher** ou **protéger son patrimoine**.

The background of the slide is a detailed, sepia-toned illustration. At the top, there is a portion of an old world map showing various landmasses and labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'OCEANUS'. Below the map, the scene transitions into a maritime setting. Several large, multi-masted sailing ships are visible on the water. In the foreground, there are stacks of wooden crates or barrels, some with ropes, and a large anchor resting on the ground. The overall aesthetic is that of a historical or nautical theme.

LA COLLECTE DE LA TVA

La collecte de la TVA en auto-entreprise intervient lorsque le chiffre d'affaires **dépasse les seuils de franchise** en base.

L'auto-entrepreneur doit alors **facturer** la TVA à ses clients, la **déclarer** et la **reverser à l'État**.

The background of the slide features a detailed historical illustration. At the top, there is a map with various geographical labels such as 'Islandia', 'Terra', and 'OCEAN'. Below the map, a large sailing ship is depicted on the water. In the foreground, there are several wooden barrels and a small boat. The overall style is that of an old, sepia-toned engraving.

LA COLLECTE DE LA TVA

Elle implique généralement :

- **Facturer** la TVA sur les ventes (*en ajoutant le taux applicable au prix*).
- **Déclarer** la TVA **périodiquement** (*mensuelle ou trimestrielle*).
- **Déduire** la TVA **payée** sur les achats professionnels si l'activité y ouvre droit.
- **Reverser** la différence entre **TVA collectée** et **TVA déductible**.

Pour l'auto-entrepreneur, la gestion de la TVA est importante car elle :

- Permet de rester **conforme** aux obligations fiscales.
- **Impacte** directement les **prix et la marge**.
- Nécessite une **organisation comptable** plus rigoureuse.
- **Influence** la relation avec les **clients professionnels**.

LA COLLECTE DE LA TVA

Quand l'auto-entrepreneur doit-il payer la TVA ?

(Seuils 2024-2025)

1 Seuils de franchise

Activités de vente / hébergement

✓ Franchise jusqu'à 91 900 €

✓ Seuil majoré : 101 000 €



Prestations de services / professions libérales

✓ Franchise jusqu'à 36 800 €

✓ Seuil majoré : 39 100 €



2 Quand la TVA devient obligatoire ?

✓ Si le chiffre d'affaires dépasse le seuil majoré

→ TVA obligatoire immédiatement.



Si le CA dépasse le **seuil normal** mais reste sous le seuil majoré

→ TVA due l'année suivante si le dépassement se répète.



Si le seuil majoré est dépassé → TVA applicable dès le 1er jour du mois de dépassement.



3 Autres cas

L'auto-entrepreneur put aussi :



Opter volontairement pour la TVA, même sans dépasser les seuils, (souvent intéressant avec des clients professionnels).

! Résumé

Un auto-entrepreneur doit payer la TVA lorsqu'il dépasse les plafonds*



Facturer
TVA



Déclarer
TVA



Franchise : l'auto-entrepreneur n'a pas dépassé le seuil de la TVA et donc n'a pas collecté la TVA

ASTUCES

- **Anticiper les seuils**

Surveille régulièrement ton chiffre d'affaires pour éviter un dépassement inattendu. Mets une alerte lorsque tu approches des plafonds.

- **Mettre de côté la TVA collectée**

La TVA encaissée ne t'appartient pas. Isole-la sur un compte dédié pour éviter les difficultés de trésorerie au moment du reversement.

- **Adapter tes prix intelligemment**

Si tu deviens assujetti à la TVA :

1. Avec des clients particuliers, la TVA peut réduire ta marge si tu n'augmentes pas tes tarifs.
2. Avec des clients professionnels, l'impact est souvent neutre car ils récupèrent la TVA.

- **Envisager l'option volontaire**

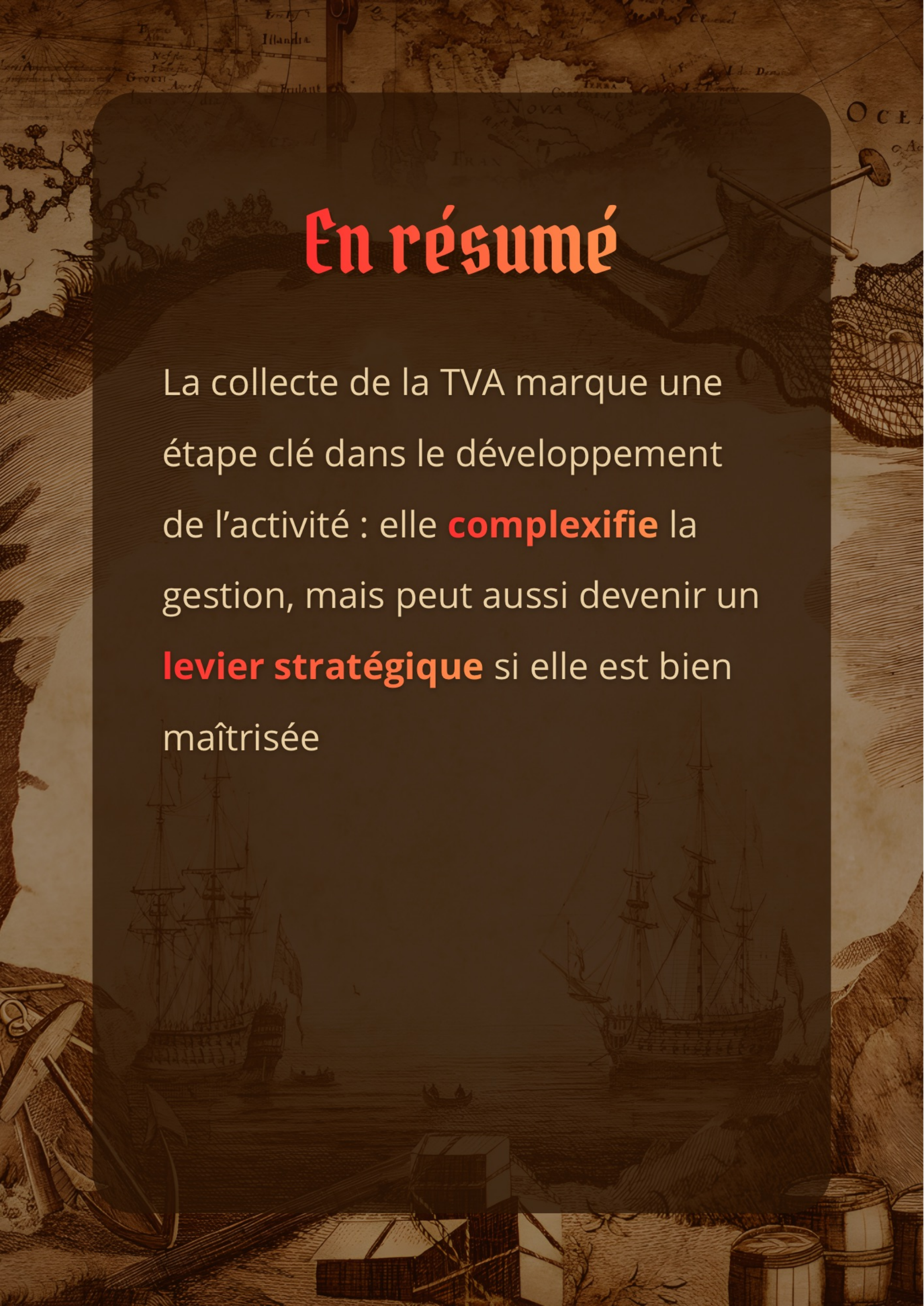
Si tu as beaucoup de dépenses professionnelles (matériel, logiciels, investissements), opter volontairement pour la TVA peut être avantageux pour récupérer la TVA sur tes achats.

- **Utiliser un logiciel adapté**

Un outil de facturation conforme facilite les calculs, les déclarations et évite les erreurs de taux.

- **Vérifier les taux applicables**

Tous les produits ou services n'ont pas le même taux (20 %, 10 %, 5,5 %, etc.). Une erreur de taux peut entraîner un redressement.

The background of the slide is a sepia-toned historical illustration. At the top, there is a map showing parts of North America and the Atlantic Ocean, with labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'OCEANUS'. Below the map, there are two large sailing ships with multiple masts and sails, likely from the 17th or 18th century. In the foreground, there are various maritime items: a large anchor on the left, several wooden barrels on the right, and some crates or boxes in the center. The overall theme is historical exploration and trade.

En résumé

La collecte de la TVA marque une étape clé dans le développement de l'activité : elle **complexifie** la gestion, mais peut aussi devenir un **levier stratégique** si elle est bien maîtrisée

The background features a detailed historical illustration. At the top, a portion of an old map is visible, showing landmasses and labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'OCEANUS'. Below the map, there's a depiction of a harbor scene with several sailing ships on the water. In the foreground, there are stacks of wooden crates or barrels, some with ropes, and a large anchor resting on the ground. The overall color palette is sepia and brown, giving it an antique feel.

LES COTISATIONS

En micro-entreprise, les cotisations sont **calculées** directement sur le **chiffre d'affaires** et **versées mensuellement** ou **trimestriellement**.

Tu peux opter pour un **régime réel** (*simplifié ou normal*). Alors les cotisations seront calculées sur le **bénéfice** (*ce qui peut être plus avantageux si les charges sont importantes*).

LES COTISATIONS

- **Régime réel simplifié**

L'entreprise déclare son bénéfice réel, c'est-à-dire son **chiffre d'affaires moins ses charges déductibles**.

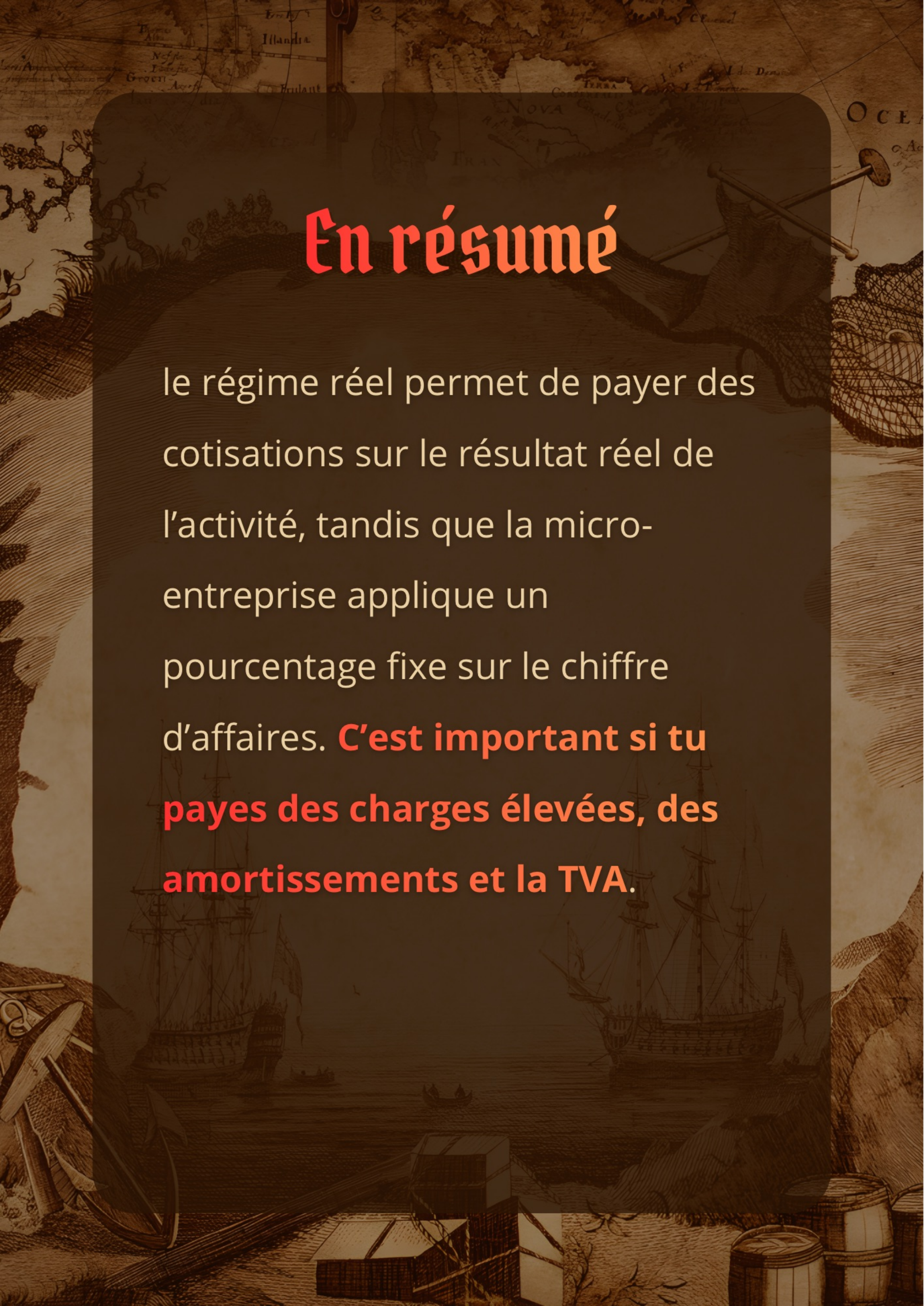
Les cotisations sociales sont **calculées** sur le **bénéfice réellement réalisé**.

La comptabilité est allégée par rapport au régime réel normal, avec des obligations déclaratives simplifiées.

- **Régime réel normal**

Le principe reste le même : les cotisations sont calculées sur le bénéfice réel, mais la **comptabilité** est plus **détaillée** et les **déclarations** plus **fréquentes** (*TVA notamment*).

Ce régime concerne généralement les entreprises avec un chiffre d'affaires plus élevé.

The background is a detailed, sepia-toned illustration. At the top, there's a map showing various landmasses and islands, with labels like 'Icelandia', 'Terra', and 'NOVA'. Below the map, there's a maritime scene with several large sailing ships (masted vessels) on the water. In the foreground, there are stacks of wooden crates or barrels, some with ropes, and a large anchor on the left. The overall style is reminiscent of old nautical charts and maritime illustrations.

En résumé

le régime réel permet de payer des cotisations sur le résultat réel de l'activité, tandis que la micro-entreprise applique un pourcentage fixe sur le chiffre d'affaires. **C'est important si tu payes des charges élevées, des amortissements et la TVA.**